공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2014- 069호 2014. 4. 3.

사 건 번 호 2011서총2555

사 건 명 엘지전자(주) 거래상지위남용행위에 대한 건

피 심 인 엘지전자 주식회사
서울 영등포구 여의대로 128(여의도동)
대표이사 구○○
대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 구상모, 이정란

심의 종결일 2013. 12. 20.

주 문

1. 피심인은 영업전문점이 알선한 건설사에 빌트인 가전제품을 납품하면서 자신의 거래상지위를 이용하여 영업전문점에게 납품대금에 대한 연대보증을 요구하는 것과 같이 부당하게 거래상대방에게 불이익을 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 위 1.의 행위와 관련하여 거래상대방과 체결한 '납품알선 수수료 지급 계약서' 제5조(수수료 지급기준) 및 제9조(수수료의 지급중단 및 반환)를 이 시정명령을 받은 날로부터 60일 이내에 수정 또는 삭제하여 그 결과를 공정거래위원회에 제출하여야 한다. 단, 위 조항들의 수정 또는 삭제 내용은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 1,865,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 아파트 빌트인 가전제품 제조 및 판매업 등을 영위하는 자로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에 따른 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(2012. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원, 명)

설립일	자본금	매출액	당기순이익			상시 종업원수
			2010년	2011년	2012년	
2002.4.1.	904,169	25,427,205	△635,874	△277,919	△354,760	38,472

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 피심인의 감사보고서 및 사업보고서

다. 시장구조 및 실태

1) 국내 아파트 빌트인 가전제품 시장현황

3 국내 아파트 빌트인 가전제품[1](이하 '빌트인 가전제품'이라고 한다) 시장규모는 2010년 말 기준 약 1,800억 원 수준으로 추정되며, 이중 피심인의 시장점유율은 53% 정도이다. 빌트인 가전제품 시장에 참여하고 있는 주요 업체별 시장점유율 현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 빌트인 가전제품 시장의 시장점유율 현황

(단위: 억 원, 부가가치세 별도)

연도	전체규모	시장점유율			
		엘지전자(주)	삼성전자(주)	동양매직(주)	기타
2008년	1,600	53%	24%	11%	11%
2009년	1,600	54%	30%	11%	5%
2010년	1,800	53%	30%	14%	3%

* 출처: 피심인 제출자료

2) 빌트인 가전제품 판매 방식

4 빌트인 가전제품 제조업체는 빌트인 가전제품을 개별 소비자에게 직접 판매하는 것이 아니라 건설사를 상대로 판매한다. 일반적으로 빌트인 가전제품 제조업체는 아파트 현장별로 자신의 제품을 공급하는데, 건설 현장은 전국에 많은 수가 분포되어 있기 때문에 각 제조업체들은 자신의 제품을 건설사에 알선하는 영업전문점들을 두고 있다.

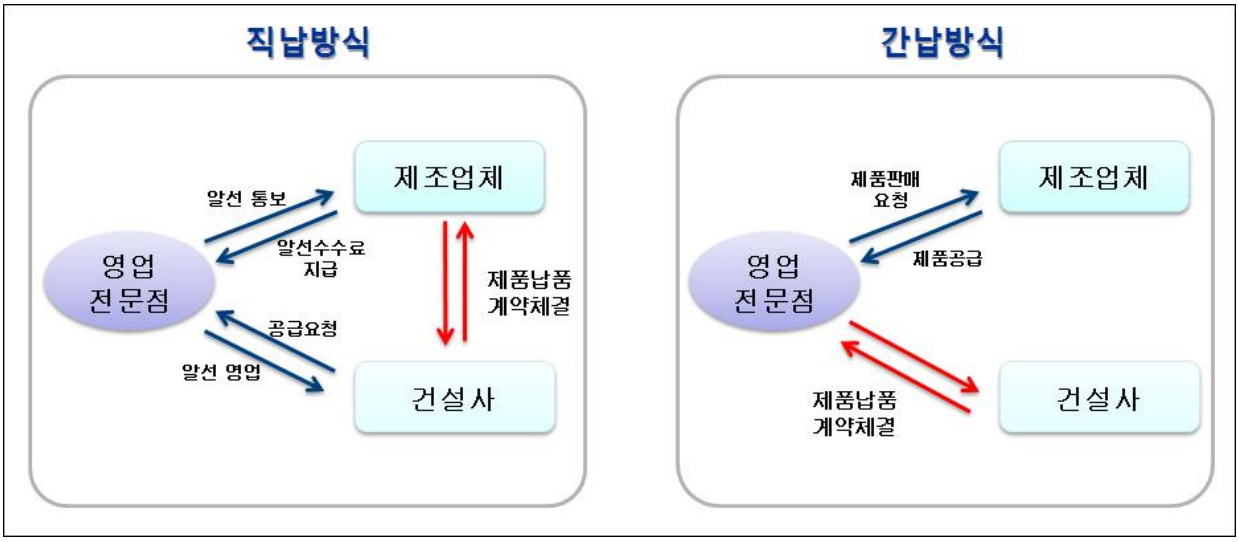
5 빌트인 가전제품 제조업체와 영업전문점간의 거래방식은 아래 <그림1>과 같이, 영업전문점이 알선한 건에 대해 제조업체가 건설사와 직접 납품 계약을 체결하고 제품을 납품하는 직접납품 방식(이하'직납'이라 한다)과 영업전문점이 건설사와 납품 계약을 체결하고 제조업체로부터 제품을 구매하여 공급하는 간접납품 방식(이하 '간납'이라 한다)이 있다.

6 빌트인 가전제품 제조업체들은 일부 소규모 건설 현장의 경우 간납으로 영업전

1) 건물에 가전제품을 내장해 가구사이즈와 표면을 일치시킨 인테리어형 가전제품(가스오븐렌지, 세탁기, 냉장고, 식기세척기, 김치냉장고 등)으로, 소비자 이용편리, 공간 확보, 깔끔한 인테리어의 장점이 있다.

문점과 거래하는 경우가 있으나, 대부분은 직납으로 거래하고 있다[2].

<그림 1> 빌트인 가전제품 제조업체와 영업전문점간 거래방식



3) 피심인과 영업전문점간의 직납 거래과정

7 피심인과 영업전문점은 1년 단위[3]로 '납품알선 수수료 지급 계약'(이하 '수수료지급 계약'이라 한다)을 체결하고 거래를 개시한다. 피심인은 영업전문점별로 특정 건설사를 거래처로 지정해 주고, 영업전문점은 자신의 거래처인 건설사에 피심인 제품의 납품을 알선한다.

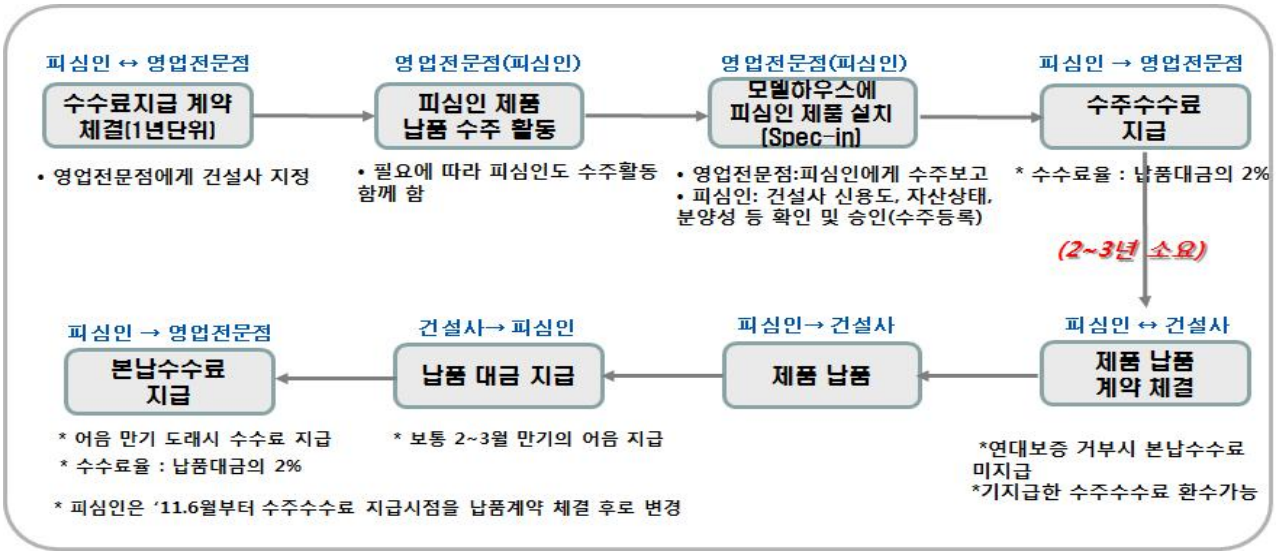
8 구체적으로 살펴보면, 영업전문점은 자신의 거래처인 건설사가 특정 현장에 아파트를 분양한다는 정보를 입수하면 건설사를 상대로 피심인 제품에 대한 홍보, 상담, 구매권유 등을 하여 피심인과 건설사간에 납품계약이 체결될 수 있도록 알선한다[4]. 이 때, 영업전문점은 피심인이 제공한 가격, 지급조건 등에 따라 납품을 알선하여야 하고, 피심인의 제품과 유사하거나 경쟁관계에 있는 제품을 위한 영업활동을 할 수 없다[5].

2) 2008. 6월 ~ 2013. 12월 동안 납품금액 기준 피심인과 영업전문점간의 거래 중 직납의 비중은 83.5%(443,045백만 원/530,308백만 원)이며, 2012. 9. 3.자 피심인의 경쟁업체(○○○ 주식회사) 직원의 진술조서(소갑 제13호증)에 따르면 피심인 경쟁업체의 경우 직납의 비중은 약 80%정도이다.
3) 계약기간은 1년이나, 특별한 사정이 없는 경우 갱신된다.
4) 2011년 피심인과 영업전문점간의 수수료 지급 계약서(소갑 제2호증) 제1조 참조
5) 2011년 피심인과 영업전문점간의 수수료 지급 계약서(소갑 제2호증) 제3조 1)항 및 제5조 1)항 참조

9 영업전문점의 영업활동의 결과로 건설사가 피심인의 제품을 선택하면, 아파트 현장 모델하우스에 피심인의 제품을 설치하게 된다. 특정 제품이 설치된 모델하우스가 일반에 공개되면 이후 특별한 사정이 없는 한 건설사에서 납품업체를 쉽게 변경할 수 없으므로 이때 실질적으로 수주가 성사된 것으로 본다. 영업전문점이 모델하우스에 피심인의 제품이 설치되었다는 입증자료[6]를 피심인에게 제출하면, 피심인은 내부적으로 건설사의 신용도나 자산상태, 해당 현장의 분양 가능성 등을 검토·평가한 후 수주등록 절차[7]를 거쳐 전체 알선수수료(통상 납품총액의 4%[8])의 반(이하 '수주수수료'라 한다)을 영업전문점에게 지급한다[9].

10 이후 피심인은 아파트 건설이 거의 완료될 시점(통상 알선 후 2~3년 후)에 건설사와 빌트인 가전제품 납품계약을 체결하고 납품 및 설치를 완료한다. 이때 피심인은 건설사로부터 통상 2~3개월 만기의 단기어음을 발행받는데, 해당 어음의 만기가 도래하여 납품 대금이 모두 회수되면 영업전문점에게 알선수수료의 나머지 반(이하 '본납수수료'라 한다)을 지급한다.

<그림 2> 피심인과 영업전문점간의 직납 거래과정



6) 피심인의 빌트인 가전제품이 설치된 건설사의 모델하우스 사진, 분양관련 카탈로그 등을 말한다.
7) 해당 영업전문점을 담당하는 피심인 직원이 수주가 성사되었다고 내부보고하고 팀장의 결재를 받는다.
8) 2011년 이전 수수료지급 계약서에는 알선수수료를 납품 총액의 4%(수주수수료 2%, 본납수수료 2%)로 명시하였다. 이후 2011년 계약서부터는 알선수수료를 최종 납품 총액의 3.0~9.9%(제품 할인율별 차등 지급)로 명시해 놓았으나 실제 4% 정도를 지급하고 있다.
9) 피심인은 2011년 6월부터 수주수수료 지급 시점을 납품계약 체결 이후로 변경하였다.

4) 피심인의 채권보험 가입

11 피심인은 납품대금 미회수 등의 채권사고에 대비하여 2개{(◍◍◍ 주식회사(이하 '◍◍◍'이라 한다), □□□ 주식회사(이하 '□□□'라 한다)}의 보험회사에 채권보험을 가입하고 있다. 동 보험들은 채권사고 발생 시 납품대금의 일정비율에 해당하는 금액을 보장해주고 있는데, 통상 납품대금의 80%까지 보장해주며 건설사의 신용도가 낮은 경우 보장수준이 매우 낮다[10].

<표 3> 피심인이 가입한 채권보험의 보장 정도(납품대금 대비 비율)

	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
◍◍◍	-	-	80%	80%	90%
□□□[11]	80%	80%	95% 또는 80%[12]	95% 또는 80%	70%~95% (제품별 차등)

* 출처: 피심인 제출자료

5) 영업전문점의 담보 제공

12 영업전문점은 납품알선에 따른 일체의 채무를 담보하기 위하여 피심인에게 유가증권, 부동산 등 담보를 제공하고 있다[13]. 담보액은 3억 원이었으나, 아래 <표 4>와 같이 2011. 8월부터 5억 원 이상으로 변경되었다.

<표 4> '11년 빌트인 전문점 운영안 안내(소갑 제9호증 발췌)

문서번호 : 엘지시스템 BI110523-1	2011.05.31
수 신 : ◇◇◇	

10) ◍◍◍의 경우 16개 건설사에 대한 납품만 보장을 해주며, □□□의 경우 한국기업데이터 주식회사 또는 NICE신용평가 주식회사의 신용평가정보상 건설사의 신용등급이 C미만 또는 건설사가 워크아웃 중이면 보장한도 금액이 2억 원에 불과하다(2012. 6월 기준, 소갑 제6호증 빌트인 가전제품 납품 관련 채권보험 내용 참조).

11) 한국기업데이터 주식회사 또는 NICE신용평가 주식회사의 신용평가정보상 건설사의 신용등급이 C이상인 경우의 보장 내용이다.

12) 부보액이 500억 원을 초과할 경우 납품대금의 80% 보장한다(소갑 제5호증 □□□손해보험의 보험명세서 참조).

13) 2011년 피심인과 영업전문점간의 수수료 지급 계약서(소갑 제2호증) 제10조 참조

참　　조 : 대표이사 제　　목 : '11년 빌트인 전문점 운영안 안내 (중략) 2. 빌트인 전문점 기존 운영안 재공지 1) 목적 : 건설경기 침체 지속, 수수료 지급 체계 변경등으로 인해 빌트인 전문점의 사업 Portfolio 다각화가 필요함. 이에 따라 단납, 간납 활성화가 필수인 바, 영업 Coverage 제고를 위한 여신 한도 확대 및 영업 인원 확충 필요함 2) 담보(여신반영액) 5억 이상, SE(영업인력) 2명 이상(대표자 포함) 3) 시행시기 : '11년 8월 1일 4) 기타 : 기준 미준수점 거래선 전체 환수 후 준수점에 재배분 예정임('11년 8월 1일)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 개요

13 피심인은 2008. 6월부터 이 사건 심의 종결일 현재까지 자신의 영업전문점이 납품을 알선한 건설사에 빌트인 가전제품을 납품하는 과정에서, <별지>와 같이 총 428건[14]의 납품계약에 대해 자신의 영업전문점들(40개)에게 납품대금의 20% 또는 100%에 해당하는 금액에 대한 연대보증을 요구하였다.

14 피심인은 먼저 납품을 알선한 영업전문점에게 연대보증을 요구하고, 만일 동 영업전문점이 연대보증 요구를 거부한 경우 다른 영업전문점에게 연대보증할 것을 요구하였다. 이 경우 본납수수료는 최초 납품을 알선한 영업전문점에게 지급하지 않고, 연대보증을 한 영업전문점에게 지급[15]하였다 .

14) 납품대금의 20%에 대한 연대보증 요구가 384건, 납품대금의 100%에 대한 연대보증 요구가 44건이다.
15) 피심인과 영업전문점간의 수수료지급 계약서(소갑 제2호증)에 따르면, 피심인은 영업전문점이 피심인의 보증요구에 응한 경우에 한하여 본납수수료를 지급하고(제5조), 영업전문점이 보증요구에 응하지 않은 경우에는 영업전문점에게 기 지급받은 수주수수료를 반환하도록 하고 있다(제9조).

2) 연대보증 요구 근거 여부

15 피심인은 2008. 6월부터 2010. 12월까지 자신과 영업전문점간의 수수료지급 계약서상에 영업전문점의 연대보증 조항이 없음에도 불구하고 영업전문점에게 연대보증 할 것을 요구하였으며, 2011. 1월부터 본 건 심의 종결일 현재까지는 자신과 영업전문점간의 수수료지급 계약서상에 아래 <표 5>와 같은 연대보증 요구 조항을 두고 이에 따라 연대보증을 요구하였다.

<표 5> 2011년 피심인과 영업전문점간의 수수료지급 계약서상 연대보증 관련 규정(소갑 제2호증 발췌)

제5조(수수료 지급기준) 2) 을의 영업활동을 통해 갑으로부터 제품을 공급받는 기업체가 외상 거래를 요구하고 해당 기업체에 대하여 갑의 신용분석 결과 갑이 기업체의 대금결제를 확신할 수 없다고 판단하는 경우 갑은 을에게 해당 계약에 대한 연대보증 또는 담보제공을 요구할 수 있다. 또한 본문에 의하여 을이 연대보증계약을 체결하거나 담보제공을 하여야 하는 경우 갑이 을에게 지급하는 수수료 중 납품 및 수금 완료시 지급되는 수수료는 을이 연대보증계약을 체결 또는 담보를 제공한 경우에 한하여 지급한다.

3) 영업전문점들에 대한 연대보증 요구 및 거래처(건설사) 환수

16 피심인은 아래 <표 6>, <표 7>에서 보는 바와 같이 연대보증서 양식과 작성 내용을 이메일로 보내주는 방식 등으로 영업전문점들에게 납품대금의 20% 또는 100%에 대한 연대보증을 요구하였다.

<표 6> 피심인의 직원(장○○)이 2009.9.17. 영업전문점에게 보낸 이메일(소갑 제14호증 발췌)

보낸사람 : 장○○<△@lge.com> 받는사람 : △@hanmail.net 날짜 : 2009년 9월 17일 목요일, 17시 25분 32초 제목 : ○○○ 울산 옥교통 현장 연대보증 관련 첨부 : 연대보증서-신규.ppt

이○○ 사장님, ○○○ 울산 태화강 현장 계약 진행함에 있어 연대보증 서류 작성 부탁드립니다. 파란색 글씨 부분 및 해당 항목 자필 서명 부탁드리며, 준비되시면 연락 부탁드립니다.

<표 7> 피심인의 직원(박○○)이 2010.6.25. 영업전문점에게 보낸 이메일(소갑 제15호증 발췌)

보낸사람 : 박○○<△@lge.com> 보낸날짜 : 2010년 6월 25일 금요일, 17시 18분 23초 받는사람 : △@hanamail.net, 박△△<□@lge.com> 수고많으십니다. 벽산 식사지구 연대보증서 급하게 요청드립니다. 양식을 송부드리오니 작성하시고 법인 인감 날인하셔서 FAX로 송부해주십시오 최소 오전 9시 정도까지는 도착할 수 있도록 해주십시오 * 연대보증 면담보고서 하단부에 작성하셔야 할 내용 알려드리겠습니다. (후략)

17 피심인은 아래 <표 8>, <표 9>에서 보는 바와 같이 영업전문점이 연대보증을 하지 않거나 거래처로 지정된 건설사에 대한 점유율이 낮은 경우, 해당 영업전문점의 거래처인 건설사를 환수하여 다른 영업전문점에게 재배분하였다[16].

<표 8> 피심인이 영업전문점들에게 보낸 2011. 1. 17.자 공문(소갑 제10호증 발췌)

문서번호 : LGE-SYSBI-11-117-01 작성일자 : '11.01.17 발 신 : LG전자주식회사 수 신 : 아래참조 참 조 : 해당 수신처 대표자 제 목 : '11년 전문점 신규 배분 거래처 안내 1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. '10년 초 자사에서 기 안내하였던 '건설사 영업점 관리규정'에 의거하여 아래와 같이 환수 및 재분배 대상 거래처를 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 환수대상 거래처 현황 : 세부 유첨 2. 환수기준 : ① M/S 50% 이하 거래처 ② 영업부진 거래처

16) 영업전문점은 피심인이 지정한 거래처인 건설사와 영업을 해야 하므로 거래처를 환수당하면 영업전문점입장에서는 그 만큼 매출이 감소하게 된다.

③ 건설사 요청에 의한 전문점 교체 ④ 채권 Risk Hedge 불가 거래처

(중략)

※ 수신처 : ◇◇◇, □□□ 등 11개사 (가나다 순)

<표 9> 피심인이 영업전문점(◇◇◇)에게 보낸 2011.3.23.자 공문(소갑 제17호증 발췌)

문서번호 : LGE-SYSBI-11-1103-001 작성일자 : '11.03.23

발 신 : LG전자주식회사

수 신 : ◇◇◇

참 조 : 대표자(영업담당)

제 목 : '11년 거래선 조정 내용 공지

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. '10년 거래선별 영업결과 분석 후 환수기준에 해당되는 건설사에 대해 공지하였고 재분배 관련하여 영업전문점의 요청사항을 받아 검토하였습니다. 그 결과를 유첨으로 공지합니다.
3. 환수 및 재배분 기준
   1) 환수기준 : ① M/S 50%미만 등 영업 부진 건설사 ② 고객 교체 요구
      ③ 계약 관련 연대보증 불가 거래선 ④ 영업력 열세
   2) 재배분기준 : 건설사 영업력(담보, 인원, 인맥)이 높게 평가되는 전문점
      ※ 특정 배정 사유 전문점 없는 경우 → 공개경쟁
4. 향후 계획 : '11년말 당해 영업 결과 분석 후 '12년도 재배분 예정이나 영업 부진 또는 재배분 사유 발생시에는 평가 후 수시 조정 예정임

※ 유첨 : 상세 내역

1) 환수 거래선

건설사	환수 사유	비고
○○○	M/S부진, 영업 부진	상도동 현장 공략 실패, 건설사 공략 미흡
○○○	영업 의지 없음	건설사 공략 미흡
○○○	연대 보증 불가	
○○○	M/S부진, 영업 부진	품평회 M/S 저조, 채택 품목 적용도 낮음
◎◎◎	연대 보증 불가	
▷▷▷	연대 보증 불가	

(후략)

18 이에 대하여, 피심인은 자신과 영업전문점간의 연대보증계약 중 납품대금의 100%에 대한 연대보증은 자신이 요구한 것이 아니라 납품이 불가한 건설사를 알선한 영업전문점이 다양한 납품대금 회수방안 중 하나를 스스로 제시한 것이라고 주장하나, 아래 <표 10>에서 보는 바와 같이, 피심인은 연대보증 금액이 납품대금의 20%에서 100%로 변경 될 수 있음을 영업전문점에게 통지한 적이 있으며, <표 11>에서 보는 바와 같이, 피심인의 직원(박○○ 대리)은 영업전문점에게 연대보증 금액을 납품대금의 20%에서 100%로 변경하도록 요구했다는 내용의 확인서를 제출하였다. 이러한 점을 고려할 때 피심인은 납품대금의 100%에 대하여 연대보증을 요구한 사실이 있다고 인정된다.

<표 10> 피심인의 직원(최○○ 차장)이 2012.4.3. 영업전문점에게 보낸 이메일(소갑 제18호증 발췌)

From : 시스템수주1팀 최○○ 차장(△@lge.com, ○○○-○○○○)
To : △@hanmail.net
Cc : 이○○ 부장(○○.lee)
Date : 12/4/3 18:00:38
Subject : Fw : ○○ 파주 교하 관련, 여신한도 증액의 건(변경사항 반영)

사장님,
하기 사항과 관련하여 유선상으로 말씀드린 바와 같이 일부 변경된 사항을 말씀드립니다.
(중략)
1) 보증종류 및 내용 : 물품계약이행보증(담보보증)
- 보증기간 중에 발생하거나 만기일이 도래하는 연대보증 채무 지급 보증
2) 보증금액은 연대보증액
그러나 만약 □□□에서 아예 ○○에 대한 부보가 불가하다고 한다면 상기 금액은 연대보증 100%로 변경소지가 있는 바, 우선 접촉하셨던 보증보험사에 상기 내용으로 보증서 발급이 가능한지 타진하시고 보증금액은 늦어도 현재 내부품의 상태인 바, 결정나는대로 알려드리겠습니다.

<표 11> 피심인의 직원(박○○ 대리)의 2012.1.5.자 확인서(소갑 제7호증 발췌)

ⅰ)▷▷▷(일산식사 현장) 납품계약 관련

당사에서는 (주)◇◇◇가 영업수주한 일산 식사지구 ▷▷▷ 빌트인 가전 납품계약[17]과 관련하여, (주)◇◇◇ 노○○ 부장에게 2010.6.25. 이메일을 발송하여 ▷▷▷ 납품계약 총액(2,958,164,000원)의 20%에 해당하는 금액(591,632,800원)에 대하여 연대보증을 요구

한 사실이 있습니다.

이후 (주)◇◇◇로부터 “연대보증인 면담보고서”를 2010.6.10.자로 소급하여 작성 제출받았고, (주)◇◇◇로부터 2010.6.10.자로 작성된 연대보증서를 제출받았습니다.

당사에서는 (주)◇◇◇가 영업수주한 ▷▷▷이 워크아웃(2010.7.5.)됨에 따라, 2010.7월 초경 (주)◇◇◇에 대하여 유선상으로 ▷▷▷ 고양식사지구 납품계약 총액(2,958,164,000원) 전액에 대하여 연대보증을 100%해 줄 것을 요구하였습니다.

ⅱ)◎◎◎(이천 현장) 납품계약 관련

당사에서는 (주)◇◇◇가 영업수주한 ◎◎◎의 “이천(약300세대 규모)”현장의 빌트인 가전 납품계약[18]과 관련하여, (주)◇◇◇에 2010년 7월경 유선상으로 ◎◎◎ 이천현장 납품계약 총액(121,440,000원)의 20%에 해당하는 금액(24,288,000원)에 대하여 연대보증을 요구한 사실이 있습니다.

그리고 (주)◇◇◇로부터 “연대보증인 면담 보고서”를 2010.7.22.자로 소급하여 작성제출받았고, (주)◇◇◇로부터 동 일자로 작성된 연대보증서를 제출받았습니다.

당사에서는 (주)◇◇◇가 영업수주한 ◎◎◎의 부실징후 풍문이 있어, 2010.8월경 (주)◇◇◇에 대하여 ◎◎◎ 이천현장 납품계약 총액(121,440,000원) 전액(100%)에 대하여 연대보증을 요구하였습니다.

4) 연대보증 범위

19 피심인은 아래 <표 12>에서 보는 바와 같이 채권사고 발생 시 위 1. 다. 4)의 보험회사들로부터 보장받지 못하는 부분에 대해서 영업전문점에게 연대보증을 요구하였다. 통상 피심인은 보험회사들로부터 납품대금의 80%를 보장받기 때문에 영업전문점은 주로 납품대금의 나머지 부분인 20%에 대하여 연대보증하였다[19].

<표 12> 피심인의 연대보증인 면담 보고서(소갑 제8호증 발췌)

17) 계약체결일은 2010.6월경이다(납품계약서가 없어서 정확한 계약일은 알 수 없으나, 실제 납품이 2010. 6월부터 시작되었다).
18) 계약체결일은 2010. 7. 6.이다.
19) 납품대금의 20%를 요구한 건의 비중이 89.7%(384/428), 100%를 요구한 건의 비중이 10.3%(44/428)이다.

연대보증인 면담 보고서

면담일자 : 2008. 12. 면담장소 : LG트윈타워(서관2F) 면담인 : 서○○

1. 보증인 성명(주민등록증 사본을 첨부할 것)

성명	이○○	주민등록 번 호	○○○○○○-○○○○○○○
주소	서울시 서초구 반포동 ○○○		
직업(구체적)	(주)◇◇◇ 대표이사	전화번호	○○○.○○○.○○○○
관계(구체적)	수주 전문점		

2. 연대보증 경위

보증 사유	▷▷▷ '울산 천곡동 ○○아파트 신축공사' 현장 가전기기 납품과 관련한 연대보증
보증 조건	▷▷▷ '울산 천곡동 ○○아파트 신축공사' 현장 납품 관련 총 계약금액 ₩196,996,800(VAT포함) 중 □□□보험 보장 한도 외 금액 ₩39,399,360(VAT포함)에 대한 연대보증임 (연대보증서 5조 수수료 및 상계처리 내용에 따름)
기타	
면담시 입회인	

5) 연대보증 요구 시점

20 피심인은 아래 <표 13>에서 보는 바와 같이 건설사와의 납품계약 체결 전에 건설사의 신용도 등을 평가하여 영업전문점에게 연대보증을 요구하지 않은 경우라도 납품계약 체결 후에 입장을 바꿔 연대보증을 요구하기도 하였다. 납품계약 체결 후 1개월이 경과한 후에 해당 납품을 알선한 영업전문점에게 연대보증을 요구한 건은 총 82건이다.

<표 13> 납품계약체결 후 1개월 이상 지난 후 연대보증을 요구한 건

(생략)

6) 채무 존재 확인서 징구

21 피심인은 아래 <표 14>에서 보는 바와 같이 영업전문점(주식회사 □□□)이 연대보증한 납품 건의 건설사가 회생절차에 들어가는 등 납품대금 회수가 어려워지자 동 영업전문점으로부터 연대보증채무액, 변제시기 등에 대한 확인서를 제출받았다.

<표 14> 영업전문점이 피심인에게 제출한 확인서(소갑 제16호증 발췌)

채무 변제 확인서

당사 (주)□□□(이하 당사)은 아래와 같이 확인하고, 엘지전자 주식회사(이하 귀사)의 당사에 대한 법적조치의 유예를 요청합니다.

-아 래-

1. 당사는 2013년 3월 27일 현재 귀사에 부담하고 있는 채무가 원금 최대 299,576,322원, 최소 184,668,631원 임을 확인함

2. 상기 채무금액 일체를 ○○○(주)의 회생계획에 따른 채무변제가 종료되는 즉시 변제하기로 하는데 합의함. 단, ○○○(주)의 채무변제 종료시점, 종료시 잔여 채무등을 고려하여, 변제 상세 일정을 재협의함

(중략)

구분	채무(최대)	채무(최소)	채권	내역
○○○ 연대보증	200,745,838	85,839,147		연대보증
○○○○ 연대보증	81,158,000	81,158,000		연대보증
○○ 연대보증	13,439,281	13,439,281		연대보증
(후략)				

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[20] 제23조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

20) 2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정된 것을 말한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

5. ~ 8. (생 략)

② 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

③~⑤ (생 략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[21] 제36조(불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1의2와 같다.

〔별표1의2〕 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조제1항 관련)

1. ~ 5. (생 략)

6. 거래상 지위의 남용

법 제23조【불공정거래행위의 금지】제1항 제4호에서 "자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위"라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. ~ 다. (생 략)

라. 불이익제공

가목 내지 다목에 해당하는 행위 외의 방법으로 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위

마. (생 략)

② (생 략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

21) 2012. 6. 19. 대통령령 제23864호로 개정된 것을 말한다.

22 법 제23조 제1항 제4호의 거래상 지위남용행위 중 법 시행령 제36조 제1항 별표1의2 제6호 라목의 불이익제공 행위는 첫째, 사업자가 거래상 지위를 이용하여 둘째, 거래상대방에게 불이익이 되도록 부당하게 거래조건을 설정 또는 변경하거나, 거래과정에서 부당하게 불이익을 주는 경우 성립된다.

23 거래상 지위남용의 주체인 사업자는 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위에 있어야 하고, 그러한 지위에 해당하는지 여부는 당사자가 처하고 있는 시장의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래 대상인 상품의 특성 등을 모두 고려하여 판단한다.[22]

24 불이익 제공행위에 해당하기 위해서는 그 행위의 내용이 상대방에게 다소 불이익하다는 점만으로는 부족하고, 구입강제, 이익제공 강요, 판매목표 강제 등과 동일시할 수 있을 정도로 일방 당사자가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 그 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 준 것으로 인정되어야 하고, 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방에게 불이익을 준 행위인지 여부는 당해 행위의 의도·목적, 효과·영향 등과 같은 구체적 태양과 상품의 특성, 거래의 상황, 해당 사업자의 시장에서의 우월한 지위의 정도 및 상대방이 받게 되는 불이익의 내용과 정도 등에 비추어 볼 때 정상적인 거래관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부를 판단하여 결정한다.[23]

2) 위법요건에 해당하는지 여부

가) 거래상지위 존재 여부

25 다음과 같은 사항을 종합적으로 고려할 때, 피심인은 거래상대방인 영업전문점들에 대하여 거래상 지위를 가지고 있는 것으로 판단된다.

26 첫째, 영업전문점은 1년 단위로 피심인과 수수료지급 계약을 맺고 영업활동을

22) 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007두20812 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2003두15225 판결 등
23) 대법원 2006. 12. 21. 선고 2004두5119 판결

하며 계약기간 중 피심인의 허락 없이 타사 빌트인 가전제품을 위한 영업활동을 할 수 없어서[24] 영업전문점의 매출은 대부분 피심인 제품판매에 의존[25]한다.

27 둘째, 빌트인 가전제품 공급시장에서 피심인의 점유율이 50%를 넘고, 이미 타사 제품을 취급하는 별도의 업체가 있으며, 피심인의 영업전문점은 수 년간 피심인 제품만을 알선해서 피심인과 동일하게 인식되고 있기 때문에 피심인의 영업전문점이 피심인 이외에 다른 빌트인 가전제품 제조업체와 거래하기가 어렵다.

28 셋째, 피심인은 매년 영업전문점을 평가하여 당해 영업전문점의 거래처인 건설사를 지정하고, 영업전문점은 지정된 건설사를 상대로만 영업활동을 할 수 있다.

29 넷째, 영업전문점은 모두 중소기업에 해당하며, 피심인과 비교할 때, 사업역량의 현저한 차이[26]가 존재한다.

나) 부당성 여부

30 다음과 같은 사항을 종합적으로 고려할 때, 피심인 위 가.의 행위는 거래상대방인 영업전문점들에게 부당하게 불이익을 제공한 것으로 판단된다.

31 첫째, 영업전문점이 알선한 건설사와 납품계약을 체결할지 여부는 피심인이 판단하여 결정하는 것이기 때문에 납품대금 미회수의 위험은 피심인이 부담해야 함에도 피심인은 이를 영업전문점에게 전가했다.

32 영업전문점은 건설사에 대한 정보를 조사하고 적절한 건설사를 피심인에게 알선만 할 뿐, 피심인을 대리할 수 있는 권한이 없기 때문에 납품계약의 당사자는 피심인과 건설사이다. 실제로 피심인은 영업전문점이 알선한 건설사의 신용도, 재정상태,

24) 2011년 납품알선 수수료 지급계약서(소갑 제2호증) 제5조 1)항 참조
25) 영업전문점들의 피심인에 대한 매출 의존도를 정확히 알기는 어려우나, 피심인 제출자료에 의하면 피심인이 파악하고 있는 7개 영업전문점 중 4개 영업전문점의 피심인에 대한 매출비중이 70% 이상이다.
26) 영업전문점의 자본금은 50~600백만 원, 종업원 수는 1~20명, 매출액은 99~9,866백만 원 수준이다(대한상공회의소의 코참비즈넷, NICE정보통신 주식회사의 KISLINE에서 확인 가능한 13개 영업전문점 기준).

해당 현장의 분양 가능성 등을 직접 검토한 후 납품계약을 체결하고, 채권사고 발생 시를 대비하여 채권보험에도 가입하고 있다. 이와 같이 피심인은 스스로의 판단 하에 납품계약을 체결할 뿐만 아니라 나름대로의 손실보전책을 갖고 있음에도, 영업전문점에게 연대보증을 요구한 것은 자신이 당연히 부담해야 할 납품대금 미회수의 위험을 전가한 것으로서 부당하다.

33 이에 대하여 피심인은 ① 영업전문점은 건설사의 납품대금 지급 능력에 대하여 조사하여 피심인에게 알려줄 의무가 있고 이를 해태한 경우 손해를 배상해야 하기 때문에 납품대금의 20%에 대한 연대보증 요구는 영업전문점의 책임에 비례하는 것으로 과도하지 않고, ② 연대보증서는 형식적으로 제출받은 것으로서 실제 채권사고가 발생한 경우에도 영업전문점에게 연대보증계약에 따라 변제를 요구한 바가 없기 때문에 실질적 불이익이 없다고 주장한다.

34 살피건대, 2~3년 전에 알선한 영업전문점에게 현재 건설사의 납품대금 지급 능력에 대한 조사를 해태했다는 이유로 책임을 묻기 곤란하고, 설사 영업전문점이 건설사에 대해 충분한 조사를 하지 않거나 피심인에게 충분한 정보를 제공하지 않아서 일부 납품대금 미회수에 대하여 책임이 인정되는 경우라도 영업전문점이 부담해야 하는 책임은 과실상계 등을 거쳐 개별적으로 산정되는 손해배상책임이라 할 것이다. 반면 본 건에서 피심인은 영업전문점에게 일률적으로 채권보험의 보장범위를 넘는 부분에 대한 연대보증을 요구하고 있다[27]. 더욱이 피심인은 납품대금의 100%에 대하여 연대보증을 요구하거나, 납품계약체결 후 상당기간(1개월 이상) 경과한 후에도 연대보증을 요구하고 있기 때문에 피심인의 연대보증 요구가 영업전문점의 책임에 비례한 것이라는 피심인의 주장은 이유 없다.

35 또한, 설혹 피심인이 영업전문점에게 연대보증 계약에 따른 변제를 요구한 바가 없다고 하더라도 연대보증을 하는 것 자체로 불이익이라 볼 수 있고, 피심인은 보증기간(3년) 내에 언제라도 연대보증 계약에 따른 변제요구를 할 수 있으며, 위 <표

27) 영업전문점의 연대보증에 따른 책임은 손해배상책임이 아니라 이행담보책임이며, 대법원은 대리상에 불과한 건설기계 판매 회사에게 미회수 매매대금에 관한 무조건의 이행담보책임을 지우는 조항은 약관의 규제에관한법률에 의하여 무효라고 판시하였다(대법원 2003. 4. 22. 선고 2000다55775판결).

14>에서 보는 바와 같이 영업전문점으로부터 채무 확인서를 별도로 제출 받은 사실이 있으므로, 연대보증서는 형식적으로 제출받았고 연대보증 계약에 따른 변제를 요구한 바가 없기 때문에 실질적인 불이익이 없다는 피심인의 주장은 이유 없다.

36 둘째, 피심인은 거래상 지위를 이용하여 영업전문점의 의사에 반하여 일방적으로 자신에게 유리한 거래조건을 설정하여 운영하였다. 영업전문점은 연대보증으로 인해 장래 건설사가 납품대금을 변제하지 않을 경우 이를 대신 변제해야하므로 그만큼 재산상의 손실을 가져올 수 있는 위험을 부담하게 되었다.

37 이에 대하여 피심인은 알선한 영업전문점과 연대보증한 영업전문점이 다른 사례[28] 등을 근거로 영업전문점에게 연대보증에 따른 위험과 그에 따라 얻는 수수료를 비교형량하여 연대보증 여부를 결정할 수 있는 선택권이 보장되었다고 주장한다.

38 살피건대, 피심인은 각 영업전문점별로 거래처인 건설사를 지정해주고, 위 <표 8>, <표 9>에서 보는 바와 같이 영업전문점이 연대보증을 하지 않거나 지정건설사에 대한 점유율이 50% 미만일 경우 거래처를 환수하기 때문에 다수의 영업전문점 입장에서는 보다 큰 불이익을 받지 않기 위해 어쩔 수 없이 피심인의 연대보증 요구를 수용할 수밖에 없는 상황인 것으로 인정된다. 피심인의 영업전문점(주식회사 □□□) 대표 역시 아래 <표 15>에서 보는 바와 같이 거래처를 환수당하지 않기 위해서 어쩔 수 없이 피심인의 연대보증 요구에 응했다고 진술하고 있다.

<표 15> 피심인의 영업전문점 대표의 진술조서(소갑 제12호증 발췌)

문17. 엘지전자가 영업전문점이 수주한 건에 대해 연대보증을 요구하면, 영업전문점이 연대보증 계약 체결의 선택의 여지가 있나요? 답. 실제로 거래하는 과정에서 자기가 맡은 거래선에 대해서 연대보증요구를 회피하기가 쉽지 않습니다. 어쩌다 한 건 생기면 할지 안할지 선택한다고 쳐도 계속 거래선이니깐 연대보증 안할 수 없죠. 연대보증이라는 게 일반적으로 절대 함부로 서주면 안되는 거잖아요. 그런데도 이것을 써야하는 것이 고통스러웠지만 이 영업을 하면서는 그게 기정사실화되어 있다고 할까요, 어쩔 수 없었기 때문에 할 수 없이 썼습

28) 피심인이 영업전문점에게 연대보증을 요구한 428건 중 알선한 영업전문점이 아닌 다른 영업전문점이 연대보증을 한 건은 106건(24.8%)이다.

니다.

문18. 영업전문점이 연대보증을 거부할 경우 입게 되는 직접적인 불이익은 없습니까?
답. 연대보증 거부하는 건 앞으로 엘지전자와 거래를 안 하겠다는 거죠. 그리고 연대보증을 거부하면 영업전문점이 그 건을 최종 납품까지 할 수 없게 돼서 납품 실적이 떨어지니까 나중에 전문점 평가받을 때 마켓쉐어라든지 이런 부분이 안 좋아져서 결국 거래선을 환수당하게 됩니다. 그렇기 때문이라도 연대보증을 안 설수는 없습니다.

39 또한 연대보증을 하지 않은 사례가 인정된다고 하더라도, 연대보증 요구라는 불이익제공행위 자체의 존부와 연대보증 요구를 물리치고 연대보증하지 않은 영업전문점이 있다는 것은 직접적인 관련이 없는 문제로서 연대보증하지 않은 사례가 있다는 사정만으로 피심인의 행위가 불이익제공행위에 해당하지 않는다고 볼 수 없다. 따라서 영업전문점에게 연대보증 여부에 대한 선택권이 있었다는 피심인의 주장은 이유 없다.

40 셋째, 피심인의 영업전문점에 대한 연대보증 요구는 정상적인 거래관행을 벗어난 것이다.

41 통상의 중개대리상을 이용한 거래에서 중개대리상이 알선해 온 상대방의 자력이 부족하다고 영업주가 판단한 경우, 영업주는 당해 상대방과 거래를 하지 않고 중개대리상에게 수수료를 당연히 지급하지 않게 된다. 만일 영업주가 당해 상대방의 자력이 조금 부족하나 매출증대 등의 이유로 거래를 하고자 한다면, 스스로 채권 확보 방안을 마련하거나 위험을 감수해야 할 것이다. 그런데 본 건에서 피심인은 자신에 대해서 거래상 열위에 있는 영업전문점들에게 자신이 감수해야 할 위험을 전가하고 있고, 이는 정상적인 거래관행에 어긋나는 것이다.

42 또한, 다른 빌트인 가전제품 제조업체들 역시 피심인과 유사한 방식으로 건설사와 거래하고 있으나, 아래 <표 16>에서 보는 바와 같이 영업전문점에게 연대보증을 요구하지 않는다.

<표 16> 빌트인 가전제품 제조업체들의 거래방식 비교

	피심인	○○○ 주식회사	△△△ 주식회사
영업전문점의 영업방식	직납·간납 병행	직납·간납 병행	직·간납 영업전문점 구분
시장점유율 ('10년 기준)	53%	30%	14%
영업전문점 수 ('12년 기준)	17개	8개	10여개
알선수수료	납품금액의 4%	납품금액의 4%	납품금액의 4%
직납·간납 비율 (금액 기준)	84:16	80:20	50:50
납품대금에 대한 채권확보 방법 (직납의 경우)	· 채권보험 가입 · 영업전문점에게 연대보증 요구	· 채권보험 가입 · 건설사에게 직접 요구(지불보증, 현금결제 등)	· 채권보험 가입 · 건설사에게 직접 요구(지불보증, 현금결제 등)

* 출처: 피심인 제출자료, 각 사 담당직원의 진술[29)]

3) 소결

43 피심인의 위 2. 가.의 행위는 자기의 거래상지위를 부당하게 이용하여 거래상대방에 대하여 불이익을 제공하는 행위로서 법 제23조 제1항 제4호에 위반된다.

3. 처 분

가. 시정조치 및 과징금 부과

44 피심인의 위 2. 가.의 행위는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 거래상대방과 거래한 행위로서, 향후 동일하거나 또는 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법 제24조에 따라 시정명령을 부과하고, 또한 이 사건 위반행위가 자유롭고 공정한 거래질서를 크게 저해하며 다수의 거래상대방에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 발생할 우려가 현저한 경우에 해당하므로 법 제24조의2 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2013. 6. 17. 공정거래위원회 고시 제2013-2호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

29) ○○○ 주식회사의 현황은 동 회사의 영업담당자에 대한 참고인 진술조서(소갑 제13호증), △△△ 주식회사의 현황은 동 회사의 영업담당자에 대한 2012. 3. 16.자 전화진술의 내용이다.

나. 과징금 산정

1) 관련매출액

45 관련매출액이란 위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[30]

46 관련매출액을 산정함에 있어 관련 상품 또는 용역은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품 또는 용역의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다. 관련 상품 또는 용역을 정하기 곤란한 경우 당해 위반행위로 인하여 직접 발생하였거나 발생할 우려가 현저하게 된 다른 사업자의 피해와 연관된 상품 또는 용역을, 다른 사업자의 직접적 피해가 없는 경우에는 소비자의 직접적 피해와 연관된 상품 또는 용역을 관련 상품 또는 용역으로 볼 수 있다.[31]

47 이 사건 위반행위는 피심인이 영업전문점에게 연대보증을 부당하게 요구한 행위이므로 관련매출액은 피심인이 영업전문점들에게 연대보증을 요구한 기간인 2008. 6월부터 심의일(2013. 12. 20.) 심의일 현재까지 피심인이 영업전문점들에게 연대보증을 요구한 계약 건에 대한 최종납품금액의 합계액에서 부가가치세액을 제외한 116,618,185,568 원이다[32].

2) 산정기준

48 이 사건 위반행위는 정상적인 거래관행에서 벗어나 자신의 거래상 지위를 이용하여 납품대금 미회수의 위험을 영업전문점에게 악의적으로 전가 시킨 것이고, 다수의 영업전문점에게 상당한 손해를 발생하게 할 우려가 있으며, 과징금고시 [별표]

30) 법 시행령 제9조 제1항 참조
31) 과징금 고시 Ⅱ. 5. 나. 참조
32) 연대보증을 요구한 각 계약 건의 최종납품금액은 <별지> 참조

세부평가기준표에 따라 산정된 점수가 2.7점[33]이므로 '매우 중대한 위반행위(부과기준율 1.6~2.0%)'로 판단하되, 영업전문점이 실제 납품대금을 변제한 경우가 없다는 점을 고려하여 부과기준율을 1.6%로 적용하기로 한다.

49 위 관련매출액에 부과기준율 1.6%를 곱하여 피심인의 산정기준을 정하면, 1,865,890,969원이 된다.

3) 행위요소에 의한 1차 조정

50 피심인의 행위는 위반행위 기간 및 위반행위 횟수에 의한 가중사유에는 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

4) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

51 피심인의 행위는 위반행위의 고의·과실 등에 따른 조정사유에 해당사항이 없으므로 2차 조정 산정기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

5) 부과 과징금의 결정

52 2차 조정 산정기준에 대한 조정사유가 없으므로[34] 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.에 따라 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 미만의 금액을 버린 1,865백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

33) 과징금고시 [별표] 세부평가기준표에 따른 산정 점수

참작 사항	부과 수준	점수
위반행위 내용	상 - 행위의 의도·목적, 거래관행을 고려할 때 부당성이 큼	1.2
부당이득/피해 규모	중 - 다수의 거래상대방에게 상당한 피해가 발생할 우려가 있음	0.6
3개년 평균 매출액	상 - 1천5백억 원 이상	0.3
관련매출액	상 - 1천억 원 이상	0.3
지역적 범위	상 - 위반행위 효과가 3개 이상의 광역시·도에 미침	0.3
계		2.7

34) 피심인은 당기순이익이 3년 연속 적자이나 피심인의 자산, 매출 등의 규모에 비해 2차 조정 산정기준 금액이 소액인 점을 고려하여 현실적 부담능력 부족을 이유로 별도 감경은 하지 아니한다.

53 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제4호 규정에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제24조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제24조의2를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 4월 3일

의 장 위 원 정 중 원

위 원 지 철 호

위 원 유 진 희 사임으로 서명날인 불능

의 장

<별지> 피심인의 연대보증 요구 내역(2008. 6. 1. ~ 2013. 12. 20.)

(생략)